

0001225-77.2015.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NATALIA DE OLIVEIRA MESSIAS AZEVEDO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos

NATALIA DE OLIVEIRA MESSIAS AZEVEDO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

0001225-77.2015.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001225-77.2015.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NATALIA DE OLIVEIRA MESSIAS AZEVEDO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos

NATALIA DE OLIVEIRA MESSIAS AZEVEDO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de outubro de 2015, por volta das 10h, no Centro de Detenção

Provisória, situado na Rodovia Padre Manoel da Nobrega, Km 66, Samaritá, nesta cidade, trazia consigo, transportava e guardava uma porção com peso líquido de 89,6g (oitenta e nove gramas e seis decigramas) de cocaína, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10, auto de constatação preliminar de fls. 12, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 60.

Segundo restou apurado, a denunciada, ao passar um bolo pelo raio x, procedimento de revista para ingresso de visitantes no Centro de Detenção Provisória, foi surpreendida por agentes de segurança penitenciária trazendo consigo, transportando e guardando, oculto no referido bolo, uma porção de 89,6g de cocaína, que seria entregue ao companheiro Pedro Henrique Pereira de Souza, detido pelo crime de associação ao tráfico. Indagada, alegou ter recebido o bolo de sua sogra e que não sabia da existência dos entorpecentes, o que foi refutado pela sogra que disse nunca ter feito qualquer bolo para a nora levar ao filho preso.

A denunciada foi notificada (pág. 255) e apresentou defesa (págs. 258/266). A denúncia foi recebida (pág. 269) e a ré foi regularmente citada (pág. 295). Em juízo foi ouvida uma testemunha comum (pág. 269).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público e a Defesa sustentaram a improcedência da denúncia (págs. 326/332 e fls. 341/352).

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

Embora presente a materialidade da conduta, a autoria não restou demonstrada. A ré, em juízo, apresentou versão suficiente para, ao menos, tornar controversos os fatos aduzidos na denúncia, uma vez que sustentou que o pote com bolo havia sido a ela entregue pela sogra em todas as oportunidades em que foi ouvida.

O companheiro preso confirmou que era a genitora quem preparava os mantimentos para serem a ele entregues, existindo dúvida acerca da ciência prévia da ré sobre o conteúdo do alimento.

Nesse passo, embora o agente penitenciário tenha afirmado o encontro da substância entorpecentes conforme descrito na denúncia, certo é que a prova haveria de restar inequívoca nesse sentido, uniforme e com veementes indícios.

Como tudo, então, ficou no campo do possível, do provável, porém não efetivamente demonstrado, o desfecho será aquele reclamado pelas partes.

Nesse sentido:

“A conjuntura é presunção e pode, quando muito, dar ao julgador a convicção íntima da responsabilidade, mas não ao livre convencimento, que é decorrente do exame das provas, e não mero arbítrio em sua apreciação, uma vez que somente pode ensejar a condenação, a convicção firmada diante da verdade material” (RJTJESP 19/469).

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA IMPROCEDENTE e ABSOLVO NATALIA DE OLIVEIRA MESSIAS AZEVEDO, qualificado nos autos, da imputação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas “ex lege”. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

São Vicente, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA